



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama : Zetkarmal Panggilan Zet;
Tempat Lahir : Koto Baru;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 24 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Guguak Panjang, Jorong Bawah Duku, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

Nama : Hardi Isfandiari Panggilan Hardi;
Tempat Lahir : Koto Baru;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 2 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Korong Kayu Samuik, Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Hal 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya sdri. Linda Herawaty,S.H., Dkk., Advokat/Pengacara pada POSBAKUMADIN, yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru KM. 5, No. 62 Kabupaten Solok, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 119/Pen.Pid.Sus/2020/PN Kbr, tertanggal 4 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr., tanggal 29 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr., tanggal 29 Juli 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I ZETKARMAL Pgl ZET dan terdakwa II HARDI ISFANDIARI Pgl HARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama turut melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja “ sebagaimana dalam surat dakwaan KEDUA kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang tercampur dengan tembakau.
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr
para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pledoi/pembelaan yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula dan Para Terdakwa tetap pada pledoi/pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I **ZETKARMAL bersama - sama dengan terdakwa II HARDI ISFANDIARI Pgl HARDI** pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Guguak Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa I menuju rumah saudara Gapuak (DPO) yang beralamat di Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sesampainya terdakwa dirumah saudara Gapuak, terdakwa melihat saudara Gapuak sedang memasukkan hewan peliharaannya kedalam kandang yang ada didepan rumah saudara Gapuak. Setelah itu terdakwa I memanggil saudara Gapuak dengan mengatakan "Puak, Lai ado P.I (Ganja)?" (Puak, ADA PI (Ganja). Kemudian dijawab oleh Gapuak "Lai Ko Ha" (Ada) sambil memegang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan menggunakan tangannya. Setelah itu terdakwa I langsung pergi sambil membawa Narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah terdakwa I yang

Hal 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamat di Guguk Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 saat terdakwa I sedang berada dirumah yang beralamat di Guguk Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan kubung Kabupaten Solok, sekitar jam 15.00 wib terdakwa I di hubungi oleh terdakwa II HARDI ISFANDIARI dengan mengatakan "DIMA ANG?" (DIMANA KAMU?) kemudian terdakwa I menjawab "DIRUMAH" (DIRUMAH), dan terdakwa II mengatakan lagi "OO YOLAH, DEN KA SITU" (YA SUDAH, SAYA KESANA), setelah terdakwa II mematikan sambungan komunikasinya terdakwa II langsung menuju rumah terdakwa I. Sesampainya di rumah terdakwa I terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I "NDAK KARAJONG?" (KAMU TIDAK KERJA?) lalu terdakwa I menjawab "INDAK, CORONA KAWAN" (TIDAK, PENYAKIT CORONA KAWAN), setelah itu terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I "LAI ADO P.I (GANJA)?" (APAKAH ADA P.I (GANJA)?), kemudian terdakwa I menjawab "LAI" (ADA), sambil mengeluarkan ganja yang terdakwa I simpan dibawah meja pada ruang tamu yang ada di rumah terdakwa I kemudian terdakwa I letakkan diatas meja yang terdapat pada ruang tamu tersebut.

Bahwa benar setelah mengeluarkan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II "LAI ADO SAMSU (ROKOK)" (ADA, ADA KAMU SAMSU (ROKOK) terdakwa II menjawab "BALI LU" (BELI DULU) kemudian terdakwa I mengatakan "BIA AWAK PAI BALI" (BIAR SAYA YANG PERGI UNTUK MEMBELI), lalu terdakwa II memberikan uang sebanyak 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa I, dan terdakwa I langsung pergi ke warung didekat rumah terdakwa I untuk membeli rokok tersebut.

Bahwa sekembalinya terdakwa I dari membeli rokok, terdakwa I meletakkan rokok tersebut diatas meja pada ruang tamu rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengambil sedikit narkotika jenis ganja dan mengeluarkan tembakau dari rokok yang sebelumnya terdakwa I beli, lalu para terdakwa mencampurkan tembakau rokok tersebut dengan narkotika jenis ganja. Setelah itu para terdakwa melinting narkotika jenis ganja yang sudah tercampur dengan tembakau rokok menggunakan kertas rokok yang sebelumnya telah para terdakwa keluarkan isi tembakaunya, dimana pada saat para terdakwa melinting ganja tersebut, tiba tiba datang anggota Kepolisian dan langsung mengamankan para terdakwa, dimana pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) lenting narkotika diduga jenis ganja yang tercampur dengan tembakau diatas meja di ruang tamu rumah terdakwa I,

Hal 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia juga melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian para terdakwa dan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam didalam saku celana sebelah kanan bagian depan celana yang terdakwa II kenakan saat itu. Kemudian pihak Kepolisian membawa para terdakwa serta seluruh barang bukti untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.123/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Solok Hendra Mulyadi, SE bahwa 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening setelah dilakukan penimbangan yaitu :

Berat Bersih :

Plastik A : 4.71 gram

Plastik B : 1.4 gram

Total berat Bersih 6.11 gram.

Kemudian disisihkan paket A dan B Menjadi :

Label C Berat Bersih : 0.2 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang

Label A dan B Berat Bersih : 5.91 gram guna pemeriksaan di pengadilan.

Total Berat Bersih 3.19 gram kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu

Label A Berat Bersih 0.26 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang

dan Label B Berat Bersih 2.93 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0409.K atas nama Terdakwa **ZETKARMAL Pgl ZET, dkk** dengan jumlah yang diterima 0.2 gram, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 20 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Elyunaida, S.Si, Apt, M. Farm sebagai Plt Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Padang dengan kesimpulan cannabis : Positif (Narkotika Gol I).

Perbuatan para terdakwa secara bersama - sama memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa I **ZETKARMAL bersama - sama dengan terdakwa II HARDI ISFANDIARI Pgl HARDI** pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Guguk Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru

Hal 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa terakhir kalinya menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa I yang terletak di Guguak Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dega cara awalnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil sedikit narkotika jenis ganja dan mengeluarkan tembakau dari rokok yang sebelumnya terdakwa I bel, lalu para terdakwa mencampurkan tembakau rokok tersebut dengan narkotika jenis ganja. Setelah itu para terdakwa melinting narkotika jenis ganja yang sudah tercampur dengan tembakau rokok menggunakan kertas rokok yang sebelumnya telah para terdakwa keluarkan isi tembakaunya. Setelah menyerupai sebatang rokok para terdakwa membakar salah satu ujung lintingan tersebut dengan menggunakan korek api, lalu para terdakwa menghisap menggunakan mulut pada salah satu ujung rokok yang tidak terbakar. Lalu para terdakwa mengeluarkan asap yang para terdakwa hisap dari mulut dan hidung para terdakwa sebagaimana menghisap rokok pada umumnya hingga lintingan tersebut habis.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.123/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Solok Hendra Mulyadi, SE bahwa 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening setelah dilakukan penimbangan yaitu :

Berat Bersih :

Plastik A : 4.71 gram

Plastik B : 1.4 gram

Total berat Bersih 6.11 gram.

Kemudian disisihkan paket A dan B Menjadi :

Label C Berat Bersih : 0.2 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang

Label A dan B Berat Bersih : 5.91 gram guna pemeriksaan di pengadilan.

Total Berat Bersih 3.19 gram kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu

Label A Berat Bersih 0.26 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang

dan Label B Berat Bersih 2.93 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0409.K atas nama Terdakwa **ZETKARMAL Pgl ZET, dkk** dengan jumlah yang diterima 0.2 gram,

Hal 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Padang pada tanggal 20 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Elyunaida, S.Si, Apt, M. Farm sebagai Plt Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Padang dengan kesimpulan cannabis : Positif (Narkotika Gol I).

Berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine/ narkoba Nomor: 207/TU-RSMN/SK/IV/2020 tanggal 11 April 2020 atas nama ZETKARMAL Pgl ZET dan Nomor: 208/TU-RSMN/SK/IV/2020 tanggal 11 April 2020 atas nama HARDI ISFANDIARI Pgl HARDI yang ditandatangani oleh dr. Nur izzati, SpPK dengan hasil pemeriksaan urine cannabis : Positif.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi MEGGY MARIZALDI Pgl MEGGY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di Guguak Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, saksi yang merupakan anggota Kepolisian Unit Narkoba Polres Solok bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari informan kalau ada yang memiliki, Narkotika di rumah terdakwa I, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penyidikan di daerah tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I tersebut saksi dan rekan saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat para terdakwa sedang menghisap sebatang rokok berisi ganja di ruang tamu;
- Bahwa melihat kedatangan saksi dan rekan saksi lainnya para terdakwa melarikan diri, dan saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengejaran terhadap para terdakwa, dan berhasil diamankan di dalam kolam ikan yang terdapat di belakang rumah terdakwa I.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi kembali membawa para terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa I dan selanjutnya melakukan

Hal 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tamu dengan disaksikan oleh masyarakat dan

menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja siap pakai diatas meja yang berada diruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa para terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan juga 1 (satu) lintingan narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa I, yang di dapatkan dari temannya yang bernama Yayat alias Gapuak secara cuma- cuma.
- Bahwa pengakuan para terdakwa, terdakwa II juga mengetahui kalau terdakwa I memiliki jenis ganja tersebut karena terdakwa II sering datang ke rumah terdakwa I untuk mempergunakan Narkoba jenis ganja di rumah terdakwa I.
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian dan para terdakwa tidak memilik izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba jenis ganja tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa semua barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DESPI YENDRA Pgl DESPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di Guguak Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Para terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi merupakan Wali Jorong dari tempat tinggal terdakwa I.
- Bahwa berawal saat saksi sedang berada dirumah saksi dan dihubungi oleh polisi serta memberitahukan kepada saksi bahwasanya ada penangkapan terhadap salah satu warga saksi di Guguak Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kab. Solok, dan saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap salah satu rumah warga saksi tersebut.
- Bahwa benar kemudian saksi pergi menuju rumah terdakwa I dan sesampainya di rumah terdakwa I, saksi melihat para terdakwa telah diamankan oleh polisi.
- Bahwa kemudian saksi mendampingi pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan rumah terdakwa I, dimana saat itu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang

Hal 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang tercampur dengan tembakau rokok yang terletak diatas sebuah meja yang berada di ruang tamu rumah terdakwa I, kemudian terhadap badan dan pakaian para terdakwa, menemukan 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam didalam saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa II saat itu.

- Bahwa para terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan juga 1 (satu) lintingan narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa I, yang di dapatkan dari temannya yang bernama Yayat alias Gapuak secara cuma- cuma.
- Bahwa pengakuan para terdakwa, terdakwa II juga mengetahui kalau terdakwa I memiliki jenis ganja tersebut karena terdakwa II sering datang ke rumah terdakwa I untuk mempergunakan Narkotika jenis ganja di rumah terdakwa I.
- Bahwa jarak saksi dengan pihak Kepolisian pada saat dilakukan pengeledahan sangat dekat, saksi berdiri tepat disebelah pihak Kepolisian.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa semua barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JHONI ELFI Pgl JHONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di Guguak Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Para terdakwa ditangkap anggoya kepolisian karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa berawal saat saksi hendak pulang ke rumah saksi dan melewati rumah terdakwa I, saat itu saksi melihat saksi Despi Yendra juga berada di rumah terdakwa I karena penasaran saksi juga masuk ke dalam rumah terdakwa I.
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian meminta saksi untuk mendampingi pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan rumah terdakwa I, dimana saat itu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang tercampur dengan tembakau rokok yang terletak diatas sebuah meja yang berada di ruang tamu rumah terdakwa

Hal 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa II pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam didalam saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa II saat itu.

- Bahwa para terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan juga 1 (satu) lintingan narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa I, yang di dapatkan dari temannya yang bernama Yayat alias Gapuak secara cuma- cuma.
- Bahwa pengakuan para terdakwa, terdakwa II juga mengetahui kalau terdakwa I memiliki jenis ganja tersebut karena terdakwa II sering datang ke rumah terdakwa I untuk mempergunakan Narkotika jenis ganja di rumah terdakwa I.
- Bahwa jarak saksi dengan pihak Kepolisian pada saat dilakukan pengeledahan sangat dekat, saksi berdiri tepat disebelah pihak Kepolisian.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk, memiliki menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan dibenarkan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. ZETKARMAL Pgl ZET:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di Guguak Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kec. Kubung, Kabupaten Solok, karena menggunakan narkotika jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan ganja tersebut dari Yayat alias Gapuak (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Yayat alias Gapuak (DPO) yang beralamat di Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok secara Cuma-Cuma (gratis);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekitar jam 15.00 wib terdakwa I di hubungi melalui handphone oleh terdakwa II dengan mengatakan "DIMA ANG?" (DIMANA KAMU?) kemudian terdakwa I

Hal 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (DIRUMAH), dan terdakwa II mengatakan lagi "OO YOLAH, DEN KA SITU" (YA SUDAH, SAYA KESANA), lalu terdakwa II langsung menuju rumah terdakwa I.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa I, terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I "LAI ADO P.I (GANJA)?" (APAKAH ADA P.I (GANJA)?), kemudian terdakwa I menjawab "LAI" (ADA), sambil mengeluarkan ganja yang terdakwa I simpan dibawah meja pada ruang tamu kemudian terdakwa I letakkan diatas meja di ruang tamu tersebut.
- Bahwa terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II "LAI ADO SAMSU (ROKOK)" (ADA KAMU SAMSU (ROKOK) terdakwa II menjawab "BALI LU" (BELI DULU) kemudian terdakwa I mengatakan "BIA AWAK PAI BALI" (BIAR SAYA YANG PERGI UNTUK MEMBELI), lalu terdakwa II memberikan uang sebanyak 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa I, dan terdakwa I pergi ke warung didekat rumah terdakwa I untuk membeli rokok tersebut.
- Bahwa sekembalinya terdakwa I dari membeli rokok, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengambil sedikit narkotika jenis ganja dan mengeluarkan tembakau dari rokok yang sebelumnya terdakwa I beli, lalu para terdakwa mencampurkan tembakau rokok tersebut dengan narkotika jenis ganja, setelah itu para terdakwa melinting narkotika jenis ganja yang sudah tercampur dengan tembakau rokok menggunakan kertas rokok yang sebelumnya telah para terdakwa keluarkan isi tembakaunya.
- Bahwa kemudian para terdakwa membakar lintingan tersebut dan menghisapnya seperti merokok pada umumnya, dimana pada saat para terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut, tiba tiba datang anggota Kepolisian dan langsung mengamankan para terdakwa.
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) lenting narkotika jenis ganja yang tercampur dengan tembakau diatas meja di ruang tamu rumah terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam didalam saku celana sebelah kanan bagian depan celana yang terdakwa II kenakan saat itu. Kemudian pihak Kepolisian membawa para terdakwa serta seluruh barang bukti untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa sudah lama saling mengenal dan berteman, dimana para terdakwa juga sering bersama- sama menggunakan Narkotika yang didapat oleh terdakwa I. dan para terdakwa sudah menggunakan Narkotika sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Hal 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa I adalah sebagai penggiling padi di Huller dan pekerjaan sehari-hari terdakwa II adalah sebagai pengusaha Laundry;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa keseluruhannya;

2. Terdakwa II. Hardi Isfandiari Panggilan Hardi;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di Guguak Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kec. Kubung, Kabupaten Solok, karena menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menghubungi Terdakwa I melalui handphone dengan mengatakan "DIMA ANG?" (DIMANA KAMU?) kemudian terdakwa I menjawab "DIRUMAH" (DIRUMAH), dan terdakwa II mengatakan lagi "OO YOLAH, DEN KA SITU" (YA SUDAH, SAYA KESANA), setelah itu terdakwa II langsung menuju rumah terdakwa I.
- Bahwa sesampainya terdakwa II di rumah terdakwa I, terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I "LAI ADO P.I (GANJA)?" (APAKAH ADA P.I (GANJA), kemudian terdakwa I menjawab "LAI" (ADA), sambil mengeluarkan ganja yang terdakwa I simpan dibawah meja pada ruang tamu yang ada di rumah terdakwa I.
- Bahwa kemudian terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II "LAI ADO SAMSU (ROKOK)" (ADA KAMU SAMSU (ROKOK) terdakwa II menjawab "BALI LU" (BELI DULU) kemudian terdakwa I mengatakan "BIA AWAK PAI BALI" (BIAR SAYA YANG PERGI UNTUK MEMBELI), lalu terdakwa II memberikan uang sebanyak 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa I, dan terdakwa I langsung pergi ke warung didekat rumah terdakwa I untuk membeli rokok tersebut.
- Bahwa kembalinya terdakwa I dari membeli rokok, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengambil sedikit narkoba jenis ganja dan mengeluarkan tembakau dari rokok yang sebelumnya terdakwa I beli, lalu para terdakwa mencampurkan tembakau rokok tersebut dengan narkoba jenis ganja, setelah itu para terdakwa melinting narkoba jenis ganja yang sudah

Hal 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tercampur dengan tembakau rokok menggunakan kertas rokok yang sebelumnya telah para terdakwa keluarkan isi tembakaunya.

- Bahwa kemudian para terdakwa membakar lintingan tersebut dan menghisapnya seperti merokok pada umumnya, dimana pada saat para terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut, tiba tiba datang anggota Kepolisian dan langsung mengamankan para terdakwa.
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) lenting narkotika jenis ganja yang tercampur dengan tembakau diatas meja di ruang tamu rumah terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam didalam saku celana sebelah kanan bagian depan celana yang terdakwa II kenakan saat itu.
- Bahwa para terdakwa sudah lama saling mengenal dan berteman, dimana para terdakwa juga sering bersama- sama menggunakan Narkotika yang didapat oleh terdakwa I. dan para terdakwa sudah menggunakan Narkotika sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa I adalah sebagai penggiling padi di Huller dan pekerjaan sehari - hari terdakwa II adalah sebagai pengusaha Laundry;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa keseluruhannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita acara penimbangan barang bukti No.123/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Solok Hendra Mulyadi, SE bahwa 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening setelah dilakukan penimbangan yaitu Berat Bersih Plastik A : 4.71 gram, Plastik B : 1.4 gram dengan Total berat Bersih 6.11 gram, Kemudian disisihkan paket A dan B Menjadi :Label C Berat Bersih : 0.2 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang, Label A dan B Berat Bersih : 5.91 gram guna pemeriksaan di pengadilan;
- Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.99.20.05.0409.K atas nama Terdakwa ZETKARMAL Pgl ZET,

Hal 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tanggal 20 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Elyunaida, S.Si, Apt, M.

Farm sebagai Plt Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Padang dengan kesimpulan cannabis : Positif (Narkotika Gol I);

- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Pemeriksaan Napza nomor 207/TU-RSMN/SK/IV/2020 tanggal 11 April 2020 atas nama ZETKARMAL Pgl ZET dan Nomor: 208/TU-RSMN/SK/IV/2020 tanggal 11 April 2020 atas nama HARDI ISFANDIARI Pgl HARDI, yang ditanda tangani oleh dr. Nur izzati, SpPK selaku Dokter yang memeriksa, menyatakan didapatkan Zat yang mengandung Narkoba. Pemeriksaan Urine : THC : Positif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang tercampur dengan tembakau;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam;

Menimbang, barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat – surat yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Zetkarmal dan terdakwa II Hardi Isfandiari ditangkap anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di Guguak Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kec. Kubung, Kabupaten Solok, karena menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa bermula saksi Meggy Marizaldi yang merupakan anggota Kepolisian Unit Narkoba Polres Solok mendapat informasi dari informan kalau ada yang memiliki narkotika jenis ganja di rumah terdakwa I, kemudian saksi Meggy Marizaldi bersama dengan rekan lainnya melakukan penyidikan di daerah tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I tersebut saksi Meggy Marizaldi dan rekan masuk ke dalam rumah dan melihat para terdakwa sedang menghisap sebatang rokok berisi ganja di ruang tamu dan melihat kedatangan saksi Meggy Marizaldi dan rekan para terdakwa melarikan diri, kemudian para terdakwa berhasil diamankan di dalam kolam ikan yang terdapat di belakang rumah terdakwa I.
- Bahwa kemudian saksi Meggy Marizaldi dan rekan membawa para terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa I dan selanjutnya melakukan

Hal 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



putusan. perunggulan di ruang tamu dengan disaksikan oleh Saksi Despi Yendra

- Bahwa para terdakwa mengaku 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan juga 1 (satu) lintingan narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa I, yang di dapatkan dari temannya yang bernama Yayat alias Gapuak (DPO) secara cuma- cuma pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Yayat alias Gapuak (DPO) yang beralamat di Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa II. datang ke rumah terdakwa I, dan menanyakan kepada terdakwa I “LAI ADO P.I (GANJA)?” (APAKAH ADA P.I (GANJA), kemudian terdakwa I menjawab “LAI” (ADA), sambil mengeluarkan ganja yang terdakwa I simpan dibawah meja pada ruang tamu.
- Bahwa kemudian terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II “LAI ADO SAMSU (ROKOK)” (ADA KAMU SAMSU (ROKOK) terdakwa II menjawab “BALI LU” (BELI DULU) kemudian terdakwa I mengatakan “BIA AWAK PAI BALI” (BIAR SAYA YANG PERGI UNTUK MEMBELI), lalu terdakwa II memberikan uang sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa I, dan terdakwa I langsung pergi ke warung didekat rumah terdakwa I untuk membeli rokok tersebut.
- Bahwa sekembalinya terdakwa I dari membeli rokok, kemudian para terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis ganja dan mengeluarkan tembakau dari rokok yang sebelumnya terdakwa I beli, lalu para terdakwa mencampurkan tembakau rokok tersebut dengan narkotika jenis ganja, setelah itu para terdakwa melinting narkotika jenis ganja yang sudah tercampur dengan tembakau rokok menggunakan kertas rokok yang sebelumnya telah para terdakwa keluarkan isi tembakaunya, kemudian para terdakwa membakar lintingan tersebut dan menghisapnya seperti merokok pada umumnya, dimana pada saat para terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut, lalu datang anggota Kepolisian dan langsung mengamankan para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan acara penimbangan barang bukti No.123/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Solok, bahwa 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan Berat Bersih Plastik A : 4.71 gram, Plastik B : 1.4 gram dengan Total berat Bersih

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disisihkan paket A dan B Menjadi : Label C Berat

Bersih : 0.2 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang, Label A dan B Berat Bersih : 5.91 gram guna pemeriksaan di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.99.20.05.0409.K atas nama Terdakwa Zetkarmal Pgl Zet, dkk, pada tanggal 20 Mei 2020 dengan kesimpulan cannabis : Positif (Narkotika Gol I).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Pemeriksaan Napza nomor 207/TU-RSMN/SK/IV/2020, tanggal 11 April 2020 atas nama Zetkarmal Pgl Zet dan Nomor: 208/TU-RSMN/SK/IV/2020 tanggal 11 April 2020 atas nama Hardi Isfandiari Pgl Hardi, yang ditanda tangani oleh dr. Nur izzati, SpPK selaku Dokter yang memeriksa, menyatakan didapatkan Zat yang mengandung Narkoba. Pemeriksaan Urine : THC : Positif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur, "*Penyalah guna*" adalah orang yang menggunakan narkotika *tanpa hak atau melawan hukum*" (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menggunakan dalam perkara ini yang sama pengertiannya "*Setiap orang*" adalah Terdakwa I. Zetkarmal Panggilan Zet dan Terdakwa II. Hardi Isfandiari Panggilan Hardi, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Para Terdakwa, adalah orang yang telah dewasa,

Hal 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai manusia dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan ;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, saksi Meggy Marizaldi yang merupakan anggota Kepolisian Unit Narkoba Polres Solok mendapat informasi dari informan kalau ada yang memiliki narkotika jenis ganja di rumah terdakwa I, yang terletak di Guguak Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kec. Kubung, Kabupaten Solok, kemudian saksi Meggy Marizaldi bersama dengan rekan lainnya menuju kerumah tersebut dan sekira pukul 16.30

Hal 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sebelum pengadilan terdakwa I tersebut saksi Meggy Marizaldi dan rekan masuk ke dalam rumah dan melihat para terdakwa sedang menghisap sebatang rokok berisi ganja di ruang tamu dan melihat kedatangan saksi Meggy Marizaldi dan rekan para terdakwa melarikan diri, kemudian para terdakwa berhasil diamankan di dalam kolam ikan yang terdapat di belakang rumah terdakwa I.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Meggy Marizaldi dan rekan membawa para terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa I dan selanjutnya melakukan penggeledahan di ruang tamu dengan disaksikan oleh Saksi Despi Yendra dan saksi Jhoni Elfi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja siap pakai diatas meja yang berada diruang tamu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan juga 1 (satu) lintingan narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa I, yang di dapatkan dari temannya yang bernama Yayat alias Gapuak (DPO) secara cuma- cuma pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Yayat alias Gapuak (DPO) yang beralamat di Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa II. datang ke rumah terdakwa I, dan menanyakan kepada terdakwa I "LAI ADO P.I (GANJA)?" (APAKAH ADA P.I (GANJA), kemudian terdakwa I menjawab "LAI" (ADA), sambil mengeluarkan ganja yang terdakwa I simpan dibawah meja pada ruang tamu.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II "Lai Ado Samsu (ROKOK)" (ADA KAMU SAMSU (ROKOK) terdakwa II menjawab "BALI LU" (BELI DULU) kemudian terdakwa II memberikan uang sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa I, dan terdakwa I langsung pergi ke warung didekat rumah terdakwa I untuk membeli rokok tersebut dan sekembalinya terdakwa I dari membeli rokok, kemudian para terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis ganja dan mengeluarkan tembakau dari rokok yang sebelumnya terdakwa I beli, lalu para terdakwa mencampurkan tembakau rokok tersebut dengan narkoba jenis ganja, setelah itu para terdakwa melinting narkoba jenis ganja yang sudah tercampur dengan tembakau rokok menggunakan kertas rokok yang sebelumnya telah para terdakwa keluarkan isi tembakaunya, kemudian para terdakwa membakar lintingan tersebut dan menghisapnya seperti merokok pada umumnya, dimana pada saat para terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut, lalu datang anggota Kepolisian dan langsung mengamankan para terdakwa, selanjutnya anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Solok langsung mengambil urine Para Terdakwa kemudian dikirim ke RSUD MOHAMMAD NATSIR dan hasil pemeriksaan urine

Hal 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada Terdakwa Ageng C. Positif (+), sesuai dengan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Pemeriksaan Napza nomor 207/TU-RSMN/SK/IV/2020, tanggal 11 April 2020 atas nama Zetkarmal Pgl Zet dan Nomor: 208/TU-RSMN/SK/IV/2020 tanggal 11 April 2020 atas nama HARDI ISFANDIARI Pgl HARDI, yang ditandatangani oleh dr. Nur izzati, SpPK selaku Dokter yang memeriksa, menyatakan didapatkan Zat yang mengandung Narkoba. Pemeriksaan Urine : THC : Positif

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.99.20.05.0409.K atas nama Terdakwa Zetkarmal Pgl Zet, dkk, pada tanggal 20 Mei 2020 dengan kesimpulan cannabis : Positif (Narkotika Gol I);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.123/ISLN.BB.10475/2020, tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Solok, bahwa 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan Berat Bersih Plastik A ditambah Plastik B dengan Total berat Bersih 6.11 gram;

Menimbang, bahwa ternyata Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas para terdakwa ditangkap Tim satuan Res Narkoba Polres Solok karena memiliki dan menggunakan narkotika jenis ganja yang didapat Terdakwa I dari Yayasan alias Gapuak (DPO) secara gratis atau Cuma-Cuma dengan tujuan para terdakwa pergunakan/konsumsi secara bersama-sama, maka Majelis hakim berpendapat bahwa niat dan tujuan para terdakwa hanya untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1086 K/Pid.Sus/2008 tanggal 29 April 2009*, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, "*bahwa terdakwa sebenarnya telah mengakui perbuatannya saat ditangkap dan terdakwa mengakui pernah memakai ganja 6 bulan sebelum ditangkap*", sehingga amar putusan Mahkamah Agung RI menyatakan terdakwa JAFARUDDIN Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan menggunakan narkotika golongan I.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Hal 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. unsur yang dilakukan

Menimbang, bahwa turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu (R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan yaitu berawal terdakwa I, mendapatkan ganja dari temannya yang bernama Yayat alias Gapuak (DPO) secara cuma- cuma pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Yayat alias Gapuak (DPO) yang beralamat di Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa II. datang ke rumah terdakwa I, dan menanyakan kepada terdakwa I “LAI ADO P.I (GANJA)?” (APAKAH ADA P.I (GANJA), kemudian terdakwa I menjawab “LAI” (ADA), sambil mengeluarkan ganja yang terdakwa I simpan dibawah meja pada ruang tamu, kemudian terdakwa II memberikan uang sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. untuk membeli rokok samsu dan sekembalinya terdakwa I dari membeli rokok, kemudian para terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis ganja dan mengeluarkan tembakau dari rokok samsu yang sebelumnya terdakwa I beli, lalu para terdakwa mencampurkan tembakau rokok tersebut dengan narkoba jenis ganja, setelah itu para terdakwa melinting narkoba jenis ganja yang sudah tercampur dengan tembakau rokok menggunakan kertas rokok yang sebelumnya telah para terdakwa keluarkan isi tembakaunya, kemudian para terdakwa membakar lintingan yang berisikan ganja tersebut dan menghisapnya seperti merokok pada umumnya, lalu datang anggota Kepolisian dan langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat “Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari dan menganalisa tuntutan (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum secara integral dan komprehensif maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang dibuktikan Penuntut Umum dalam dakwaannya *incasu* Para Terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Para terdakwa ditangkap Tim satuan Res Narkoba Polres Solok Kota sedang menghisap sebatang rokok berisi ganja di ruang tamu rumah Terdakwa, yang mana ganja tersebut didapat oleh terdakwa I. dari temannya yang bernama Yayat alias Gapuak (DPO) secara gratis / Cuma – Cuma, maka Majelis hakim berpendapat bahwa niat dan tujuan Para terdakwa hanya untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang tercampur dengan tembakau, yang oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang - undang dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Zetkarmal Panggilan Zet dan terdakwa II. Hardi Isfandiari Panggilan Hardi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - b. 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang tercampur dengan tembakau;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh

Hal 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Eni Rahmawati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H., dan Melina Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Maulani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, dan dihadiri oleh Fitri Dwi Handayani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Melina Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Maulani, S.H.

Hal 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)